

1501708-57.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2129497/2020 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN GABRIEL LEMOS DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Justiça Gratuita

Aos 15 de março de 2022, às 14:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1501708-57.2020.8.26.0536 - Controle 2020/000382

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2129497/2020 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN GABRIEL LEMOS DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Justiça Gratuita

Aos 15 de março de 2022, às 14:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos dos Provimentos nº 2.554/2020 e 2.557/2020, bem como no Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente,

através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo nº 1501708-57.2020.8.26.0536, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. Elizabeth Lopes de Freitas, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Rogério Pereira da Luz Ferreira, do Defensor Público, Dr. Volney Santos Teixeira, e das testemunhas comuns Rafael Santos da Cruz, Barbara Luiza Fiorotti Natal. Ausente o réu LUAN GABRIEL LEMOS DE OLIVEIRA, o qual apresentou problemas técnicos para acessar o link da audiência. Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas comuns Bárbara Luiza e Rafael, respectivamente, todas cientes do dever de incomunicabilidade e regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos, todos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. LUAN GABRIEL LEMOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de maio de 2020, na Rua Cerquinho, nº 23, esquina com a Rua Doutor Cochrane, Vila Nova, em Santos, trazia consigo vinte e uma porções da erva Cannabis sativa L (maconha), droga capaz de causar dependência psíquica. Segundo consta, o denunciado pretendia vender tudo no comércio clandestino. Ele agia sem qualquer tipo de autorização. Consta, ainda, na denúncia, que o acusado tinha em seu poder a quantia de R\$ 134,00 (centro e trinta e quatro reais), quatro dólares americanos e dez mil bolívares venezuelanos. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01). O auto de constatação preliminar de substância entorpecente encontra-se acostado às fls. 08. O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 12/13. A certidão do Distribuidor Criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se acostadas às fls. 18/22. Por r. decisão exarada às fls. 46/50, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos do Prov. CSM nº 2.545/2020 e da Recomendação C.N.J. nº 62/2020, sendo concedida a liberdade provisória ao acusado, cumulada com as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. O alvará de soltura foi expedido às fls. 51/52, sendo devidamente cumprido às fls. 62/63. O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 58. Por r. decisão exarada às fls. 67/68, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. O acusado foi devidamente notificado às fls. 79/80, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 84. Por r. decisão exarada às fls. 85/86, a denúncia foi recebida. O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 96/98, tendo resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (THC). O acusado não foi encontrada a fim de ser pessoalmente citado, sendo expedido edital de citação às fls. 118. Por r. decisão exarada às fls. 126, foi suspenso o processo, nos termos do artigo 366 do C.P.P. O acusado foi pessoalmente citado às fls. 138/139, e, por r. decisão exarada às fls. 140, foi revogada a r. decisão que suspendeu o processo, tendo o mesmo retomado sua marcha. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Em consequência,

requereu fosse declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal. No mesmo sentido manifestou-se a ilustre defesa do acusado. É o relatório. DECIDO. A presente ação penal é parcialmente procedente, impondo-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia para o crime do artigo 28 da Lei antidrogas. Os policiais militares Rafael e Bárbara, ouvidos nesta data, tornaram certa a apreensão da maconha em poder do acusado e foram seguros ao afirmarem que não presenciaram a ocorrência de quaisquer fatos indicativos da ocorrência de tráfico de drogas. A quantidade de droga encontrada em poder do réu não é incompatível com o crime do artigo 28 da mesma lei. O laudo químico toxicológico de fls. 96/98 demonstra a autoria do delito de porte de substância entorpecente descrito no artigo 28 do mesmo estatuto legal. Entretanto, assiste razão ao ilustre representante do ministério público ao requerer a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva. À época dos fatos o réu Luan era menor de 21 anos, tinha apenas 19 anos e, portanto, o prazo de prescrição é de um ano a contar da data do recebimento da denúncia até o dia de hoje. Diante de transcurso do lapso temporal de um anos desde o recebimento da denúncia, é certo que ocorreu de fato a prescrição da pretensão punitiva. ISTO POSTO e por tudo acima relatado, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUAN GABRIEL LEMOS DE OLIVEIRA nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, MONICA VICHI FERREIRA DE ANDRADE CHAVES, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)